LA PROPIEDAD INDUSTRIAL y

LOS DERECHOS INTELECTUALES

--- CONCEPTOS ASOCIADOS ---

Autor: Ing. Paul Stepanik

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DERECHOS INTELECTUALES

ÍNDICE

Pág.

1. INTRODUCCIÓN 1
2. PATENTES DE INVENCIÓN (Ley 24.481) 2
   - 2.1. INTRODUCCIÓN 2
   - 2.2. ¿QUE SE PUEDE PATENTAR? 2
   - 2.3. VALIDEZ TERRITORIAL DE LA PATENTE 3
   - 2.4. QUIENES PUEDEN PATENTAR 3
   - 2.5. VALIDEZ DE LAS PATENTES 3
   - 2.6. CADUCIDAD DE LAS PATENTES 3
   - 2.7. SITUACIONES DE UTILIZACIÓN DE PATENTE SIN AUTORIZACIÓN DE SU TITULAR 3
   - 2.8. PROCESO DE PATENTAMIENTO - SOLICITUD DE PATENTE (EN EL INPI) 4
3. PATENTES DE ADICIÓN (0 DE MEJORA) 6
   - 3.1. CONCEPTO 6
   - 3.2. VIOLACIÓN DE LAS PATENTES 6
4. MODELOS DE UTILIDAD 7
   - 4.1. INTRODUCCIÓN 7
   - 4.2. ¿QUE SE PUEDE PROTEGER? 7
   - 4.3. VALIDEZ TERRITORIAL DEL MODELO DE UTILIDAD 7
   - 4.4. QUIENES PUEDEN PATENTAR 7
   - 4.5. VALIDEZ DE LOS MODELOS DE UTILIDAD 7
   - 4.6. PROCESO DE REGISTRO - SOLICITUD DE TÍTULO DE MODELO DE UTILIDAD 7
5. MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES 8
   - 5.1. INTRODUCCIÓN 8
   - 5.2. DERECHOS DEL TITULAR 8
   - 5.3. VALIDEZ TERRITORIAL DE LA PROTECCIÓN 8
   - 5.4. VALIDEZ DE LA PROTECCIÓN 8
   - 5.5. QUIENES PUEDEN REGISTRAR 8

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DERECHOS INTELECTUALES

5.6. PROCESO DE REGISTRACIÓN – PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 9

5.7. NO SE PUEDE PROTEGER 9

5.8. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DEL TITULAR – ACCIONES LEGALES 9

6. INVENCIONES DESARROLLADAS DURANTE UNA RELACIÓN LABORAL 10

6.1. Empleado contratado para realizar actividades inventivas. 10

6.2. Empleado no fue contratado expresamente para realizar actividades inventivas. 10

7. MARCAS (Ley N° 22.362) 11

7.1. 1. CONCEPTOS GENERALES 11

7.2. VALIDEZ TERRITORIAL DE LA PROTECCIÓN 11

7.3. DERECHOS QUE CONFIERE SU REGISTRO 11

7.4. QUE SE PUEDE REGISTRAR COMO MARCA 11

7.5. QUE NO SE PUEDE REGISTRAR COMO MARCA 12

7.6. NULIDAD Y CADUCIDAD 12

7.7. EXTINCIÓN 13

7.8. SOLICITUD 13

7.9. PROCEDIMIENTOS 13

7.10. VALIDEZ DE LA PROTECCIÓN - RENOVACIONES 14

7.11. 6. LICENCIAS 14

7.12. 7. ACCIONES LEGALES 15

8. CONVENIO DE PARIS 16

9. LA PROPIEDAD INTELECTUAL 17

10. DERECHOS DE AUTOR 17

10.1. CONCEPTOS 17

10.2. QUÉ PUEDE REGISTRARSE 17

10.3. TITULARES DEL DERECHO – PLAZOS DE VIGENCIA 17

10.4. EXTINCIÓN 18

10.5. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 19

11. LEGISLACIÓN 20

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DERECHOS INTELECTUALES

1. INTRODUCCIÓN

Se denomina derecho intelectual al derecho patrimonial que tiene el autor de una creación del intelecto en virtud del cual puede aprovechar económicamente esa creación en beneficio propio, dentro de los límites marcados por el ordenamiento jurídico.

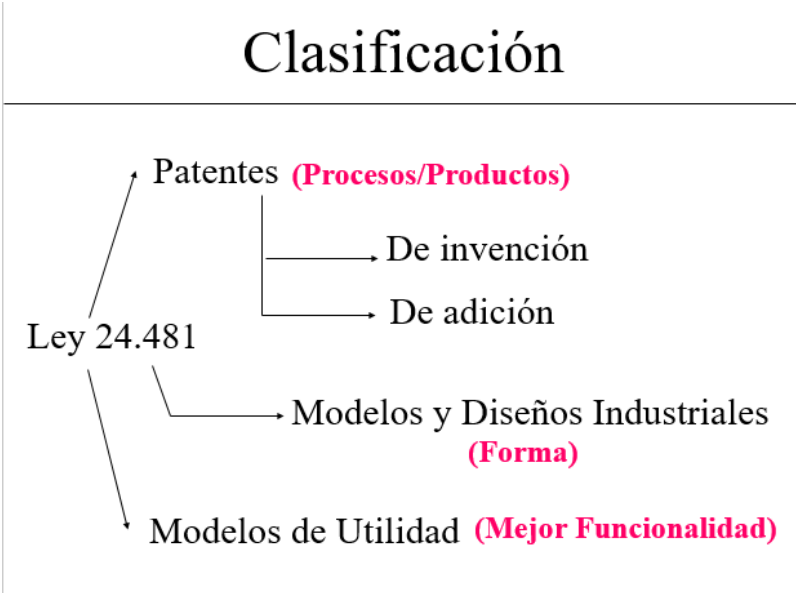
Los derechos intelectuales se caracterizan por ser **patrimoniales y oponibles *a terceros,*** igual que los derechos reales. La diferenciación con estos derechos radica en que éstos recaen sobre cosas, que pueden ser muebles o inmuebles, mientras que Derechos intelectuales recaen sobre bienes absolutamente inmateriales.

También se diferencian en su duración ya que el derecho real de dominio es perpetuo y los derechos intelectuales son limitados en el tiempo y luego de su extinción pasan al dominio público.

Clasificación de los derechos intelectuales (citamos los más importantes):

a) Derechos de Propiedad Industrial:

- patentes de invención – ley 24481
- modelos de utilidad - ídem
- marcas – ley 22.362
- dibujos y modelos industriales – Dec. Ley 6673/63



b) Derechos de propiedad intelectual:

- Derechos de autor (ley 11723)

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DERECHOS INTELECTUALES

2. PATENTES DE INVENCIÓN (Ley 24.481)

2.1. INTRODUCCIÓN

Una patente de invención es un derecho exclusivo otorgado por el Estado, según leyes aprobadas por el Congreso.

¿Qué derechos otorga?

a. cuando el objeto de una patente es un producto, confiere al titular el derecho de impedir que terceros manufacturen, usen, pongan a la venta, vendan o importen, sin su consentimiento, el producto que es el objeto de la patente.

b. cuando el objeto de una patente es un proceso, confiere al titular el derecho de impedir que terceros lleven a cabo el mismo sin su consentimiento.

Se considera "invención" a cualquier creación humana que permita la transformación de la materia o de la energía para su explotación.

Condiciones para que una invención pueda ser patentable:

Se puede proteger una invención por medio de una patente si es novedosa, implica actividad inventiva, es susceptible de aplicación industrial, no cae dentro de las exclusiones de patentabilidad, y está clara y suficientemente descripta y completa en la solicitud de registro como para que una persona experta y con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla.

- **Novedad:** Se consideran novedosas todas las invenciones que no estén en estado de la técnica ni del dominio público (Conocimientos técnicos ya publicados). Se requiere que la novedad sea absoluta (mundial).

- **Actividad inventiva (no obviedad): una** invención tiene actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deducen del estado de la técnica de una forma evidente para una persona experimentada en el campo tecnológico correspondiente. Es decir, la creación no tiene que ser obvia o evidente para un experto versado en el tema.

- **Aplicación industrial:** una invención tiene aplicación industrial cuando su objeto conduce a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.

La invención no puede ser un hecho meramente teórico, debe proporcionar un beneficio práctico y económico y ser reproducible.

2.2. ¿QUE SE PUEDE PATENTAR?

No se consideran invenciones y por lo tanto no son patentables en Argentina: los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así

como los programas de computación; las formas de presentación de información; los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales; toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza.

No son patentables las plantas, animales y los procesos esencialmente biológicos para su reproducción. Sin embargo, los microorganismos modificados genéticamente son patentables en Argentina.

La materia viva y las sustancias preexistentes en la naturaleza aún purificadas y aisladas se consideran descubrimientos y, en consecuencia, no son patentables.

No son patentables los inventos cuya explotación debe ser evitada para proteger el orden público, la moral, la salud o la vida de las personas, animales o plantas o para preservar los vegetales o evitar daños serios al ambiente.

Las nuevas formulaciones y composiciones farmacéuticas, así como también los procesos para su preparación son patentables en la Argentina.

Puede considerarse como patentable cualquier invención relacionada a programas informáticos que proporcione una solución técnica a un problema específico en el campo técnico.

2.3. VALIDEZ TERRITORIAL DE LA PATENTE

Los derechos de las patentes son territoriales, es decir, solo tienen validez en el país o la región en los que se ha presentado la solicitud y se ha concedido la patente.

No obstante, existen oficinas regionales de patentes como por ejemplo la OEP (Oficina Europea de Patentes) donde se puede obtener una patente válida en todos los países miembros de la CE.

Y también hay organismos globales de registro como el PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes) en virtud del cual un residente o ciudadano puede presentar una solicitud y hacerla valer en los estados miembros.

Argentina no forma parte del PCT. Sin embargo, puede utilizar las ventajas de prioridad para la presentación de solicitudes de registro ofrecidas por el Convenio de París, del cual es miembro.

2.4. QUIENES PUEDEN PATENTAR

Toda persona física o jurídica, nacional o extranjera que tenga un domicilio real o legal en Argentina, puede obtener patentes.

2.5. VALIDEZ DE LAS PATENTES

Las patentes tienen validez una vez concedidas por una duración de veinte (20) años improrrogables contados a partir de la fecha de solicitud.

2.6. CADUCIDAD DE LAS PATENTES

Las patentes caducan cuando:

- Vence su vigencia (20 años)

- Renuncia del titular
- Por no cubrir el pago de la tasa anual de mantenimiento.
- Si la invención, transferida a terceros por medio de licencias obligatorias, no sea explotada por el término de dos (2) años debido a causas atribuidas al titular de la patente.

2.7. SITUACIONES DE UTILIZACIÓN DE PATENTE SIN AUTORIZACIÓN DE SU TITULAR

Cualquier persona podrá solicitar una autorización para utilizar una invención sin autorización de su titular en las siguientes situaciones:

1. Si la explotación de la patente no fue realizada antes de la expiración del período de (4) cuatro años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.
2. Si la explotación de la patente no fue realizada antes de la expiración del período de (3) tres años contados desde la fecha de concesión.
3. Si la explotación de la patente ha sido discontinuada por el término mayor a (1) un año.
4. Si el Titular de la patente desarrolla prácticas anticompetitivas

2.8. PROCESO DE PATENTAMIENTO - SOLICITUD DE PATENTE (EN EL INPI)

Una solicitud de patente consiste en una Hoja de Solicitud con datos de los solicitantes e inventores, Carátula, Memoria Descriptiva, Reivindicaciones (alcance o límites de la invención), Dibujos (de ser necesarios), Resumen y Hoja Técnica. Deben presentarse en idioma español. El trámite se puede realizar a través del Portal de Tramites Online del Organismo.

Los detalles descriptivos de la patente deben definir el objeto para el cual se solicita la protección y debe ser claro y conciso, deben citar los elementos que establezcan la novedad de la invención y que sean necesarios e imprescindibles para llevarla a cabo, definitorios de lo que se desea proteger. La solicitud no se considerará recibida hasta que se realice el pago del arancel correspondiente.

Exámenes preliminares: la Dirección de Patentes del INPI lleva a cabo dos exámenes preliminares sobre formalidades (uno técnico y el otro administrativo); como consecuencia de ellos puede dar vistas al solicitante u ordenar la publicación de la solicitud. En caso que se corran vistas, hay un plazo de 180 días para contestarlas; de lo contrario, la solicitud se considerará abandonada

Publicación: la solicitud se publica luego de aproximadamente dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de solicitud. El solicitante puede requerir una publicación adelantada abonando los aranceles correspondientes

Observaciones de terceros: cualquier persona puede observar la falta de alguno de los caracteres esenciales para ser patentable (novedad, carácter inventivo y aplicación industrial), o ilicitud de la materia, y presentar pruebas documentales dentro de un término de sesenta (60) días hábiles contados desde la fecha de publicación.

Examen de Fondo (EF): debe ser requerido antes de los tres (3) años contados desde la fecha de solicitud; en caso contrario, la solicitud se considerará abandonada. En el momento de solicitar el EF, se debe abonar una tasa.

El objetivo del EF consiste en la búsqueda en bases de datos nacionales e internacionales para determinar si la solicitud cumple con los requisitos de ser una novedad mundial, tener actividad inventiva y aplicación industrial. De esta forma se decide si la solicitud cumple con todos los requisitos de patentabilidad.

Aclaraciones Posteriores al Examen de Fondo.

El INPI podrá requerir aclaraciones solicitando información adicional o la presentación de pruebas documentales adicionales las que deberán ser respondidas dentro de un término de sesenta (60) días hábiles.

Cuando se hayan cumplido todos los requerimientos del proceso, la Oficina de Patentes mediante resolución podrá:

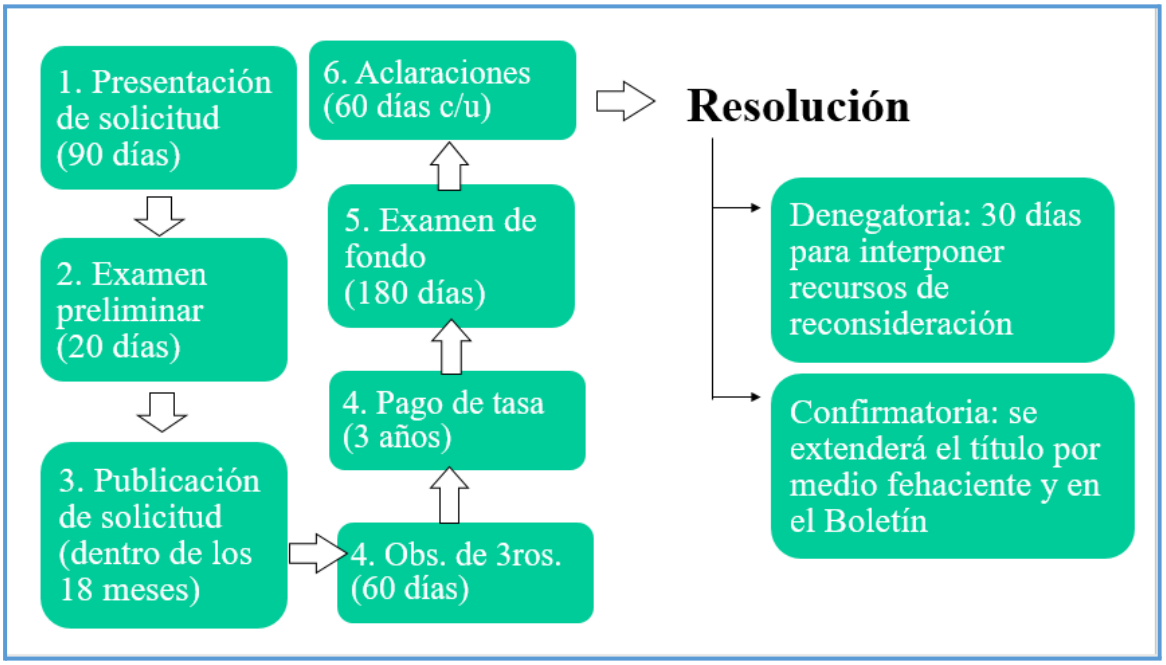
a) Emitir una Resolución denegatoria. En este caso el Solicitante podrá interponer un recurso de reconsideración, para lo cual tendrá un plazo de 30 días.

b) Emitir una Resolución confirmatoria. En este caso procederá a conceder el Título de la patente.

El anuncio de la concesión se realiza por medio de la "Notificación de Concesión" en donde se indica el número de concesión de la patente. Adicionalmente, en dicha comunicación el INPI informa al solicitante que deberá retirar el certificado de patente dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles o el mismo será archivado.

Luego de que se concede la patente, el solicitante debe pagar tasas anuales para mantener su vigencia.

El proceso completo de patentamiento de un producto o servicio en la Argentina puede llevar hasta 6 años.



ETAPAS DEL PROCESO

3. PATENTES DE ADICIÓN (0 DE MEJORA)

3.1. CONCEPTO

Cualquier persona que mejore una invención patentada tendrá el derecho de solicitar una patente adicional siempre que la patente original esté vigente.

Requieren:

A) Actividad inventiva

B) Aplicación industrial

Las patentes adicionales se concederán por el plazo que reste de la vida útil de la patente de la cual dependen.

Las Patentes de Adición se aplican básicamente a procedimientos y sustancias, enfocadas en las especialidades farmacéuticas.

3.2. VIOLACIÓN DE LAS PATENTES

La penalidad es también aplicable a:

A) quien produzca o haga producir uno o más objetos en violación de los derechos del titular de la patente.

B) quien importe, venda, ponga en venta o comercialice o exponga o introduzca en la Argentina objetos en violación de los derechos del titular de la patente.

C) el que fuera socio mandatario, asesor, empleado u obrero del inventor o sus causahabientes y usurpe o divulgue el invento aún no protegido.

D) el que obtenga la revelación del invento corrompiendo al socio mandatario, asesor, empleado u obrero del inventor.

E) el que viole la obligación del secreto impuesto en la ley de Patentes.

Se impondrá multa al que sin ser titular de una patente o modelo de utilidad o no gozando ya de los derechos conferidos por los mismos, se sirva en sus productos o en su propaganda de denominaciones susceptibles de introducir al público en error en cuanto a la existencia de ellos.

La participación criminal y complicidad se aplican conforme al Código Penal.

Además de las acciones penales, el propietario de la patente y su licenciatario pueden iniciar acciones civiles para interrumpir la continuación de la explotación ilegal y obtener una compensación por el daño producido.

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DERECHOS INTELECTUALES

4. MODELOS DE UTILIDAD

4.1. INTRODUCCIÓN

Un modelo de utilidad es una nueva disposición o forma obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados. El título, denominado certificado de modelo de utilidad, confiere a su creador el derecho exclusivo a explotarlo.

Una invención puede protegerse mediante un modelo de utilidad si es novedosa, si es susceptible de aplicación industrial, y está clara y suficientemente descripta y completa en la solicitud de registro como para que una persona experta y con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla.

• **Novedad**: Se consideran novedosas todas las invenciones que no estén en estado de la técnica ni del dominio público (Conocimientos técnicos ya publicados). Se requiere que la novedad sea absoluta (mundial).

• **Mejor utilización:** Se considera a la mejora funcional y/o de uso práctico originada por la nueva disposición o forma introducida.

• **Aplicación industrial**: una invención tiene aplicación industrial cuando su objeto conduce a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.

4.2. ¿QUE SE PUEDE PROTEGER?

No se puede proteger un proceso mediante un modelo de utilidad, aun cuando se refiera a un proceso novedoso para manufacturar el objeto que incluye la nueva disposición o forma. Los procesos solo se pueden proteger mediante patentes.

No se puede registrar como modelo de utilidad a los inventos cuya explotación debe ser evitada para proteger el orden público, la moral, la salud o la vida de las personas, animales o plantas o para preservar los vegetales o evitar daños serios al ambiente.

4.3. VALIDEZ TERRITORIAL DEL MODELO DE UTILIDAD

Los derechos de los modelos de utilidad son territoriales, es decir, solo tienen validez en el país o la región en los que se ha presentado la solicitud y se ha concedido el modelo de utilidad. No todos los países cuentan con esta figura legal. En los países en donde la legislación nacional no contempla esta figura, se puede presentar una patente.

4.4. QUIENES PUEDEN PATENTAR

Toda persona física o jurídica, nacional o extranjera que tenga un domicilio real o legal en Argentina, puede obtener el registro de un modelo de utilidad.

4.5. VALIDEZ DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Los modelos de utilidad tienen validez una vez concedidos por una duración de diez (10) años contados a partir de la fecha de solicitud.

4.6. PROCESO DE REGISTRO - SOLICITUD DE TÍTULO DE MODELO DE UTILIDAD (EN EL INPI)

El proceso es similar al de las Patentes de Invención, salvo que los tiempos son menores (el plazo para abonar la tasa de Examen de Fondo es de 3 meses contados a partir de la presentación de la solicitud en lugar de los 18 meses en el caso de las patentes). Además, los aranceles se reducen a la mitad.

5. MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

5.1. INTRODUCCIÓN

Los registros de Modelos o Diseños Industriales se conceden para proteger la apariencia o forma incorporada a un producto industrial y que le confiere al mismo un carácter ornamental.

- Un modelo industrial se refiere a un diseño tridimensional (espacial).
- Un diseño industrial (también denominado como dibujo industrial) se refiere a un diseño en dos dimensiones (en un plano).

5.2. DERECHOS DEL TITULAR

Confiere el derecho de explotación (fabricación, utilización, venta, otorgamiento de licencias, franquicias, etc.) a su creador.

Existe un sistema de prioridad de presentación de la solicitud mediante el cual se otorga un número que dará prioridad frente a modelos o dibujos similares que se presenten con posterioridad.

La protección del modelo o dibujo industrial consiste en el hecho de que el producto no puede ser copiado ni explotado sin el consentimiento de su propietario.

Los derechos de un modelo o diseño solo se pueden hacer cumplir en caso de que no haya sido publicado o utilizado en Argentina o en el exterior con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

5.3. VALIDEZ TERRITORIAL DE LA PROTECCIÓN

El registro del modelo o diseño industrial solo tiene efecto en el país donde la oficina del Estado hizo la concesión o el registro, pero no en los demás. Por lo tanto, si el propietario de un diseño industrial quiere estar protegido en diversos países, tendrá que obtener esa protección por separado en cada uno de ellos.

En virtud del Convenio de París se puede solicitar la prioridad de presentación en los países miembros en base a la fecha de presentación en el país origen por un período de seis (6) meses.

5.4. VALIDEZ DE LA PROTECCIÓN

En nuestro país se otorga una protección de cinco (5) años a partir de la fecha del depósito, y se puede renovar por dos (2) períodos consecutivos de la misma duración, a solicitud del titular.

Las solicitudes de renovación deben ser presentadas hasta seis (6) meses antes de la fecha que se extingue el período de protección y no antes de los nueve (9) meses respecto al mismo.

Excedido el tiempo para presentar renovaciones el modelo/diseño se considerará parte del dominio público en nuestro país.

5.5. QUIENES PUEDEN REGISTRAR

Toda persona física o jurídica, nacional o extranjera que tenga un domicilio real o legal en Argentina, puede obtener el registro de modelos y diseños industriales.

5.6. PROCESO DE REGISTRACIÓN – PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Junto con la solicitud (en la Dirección de Modelos del INPI) se debe presentar una memoria descriptiva simple haciendo mención a los aspectos estéticos del modelo o diseño con relación a las figuras que se acompañan.

La primera figura (principal) debe ser un dibujo en perspectiva del modelo en cuestión. También se deben presentar vistas adicionales (p. ej. vista superior en planta, inferior en planta, laterales) para describir el modelo en su totalidad.

En el caso de tratarse de un Diseño Industrial, no requieren vistas posicionales, dado que un diseño es una configuración bidimensional.

No se pueden mostrar cortes ni partes internas del modelo; las figuras deben mostrar únicamente la apariencia externa del objeto.

Si la representación del modelo industrial por medio de dibujos fuera compleja, se podrá aceptar fotografías. No es posible presentar ambos en una misma solicitud.

Una vez que la solicitud haya aprobado los exámenes formales, la Dirección de Modelos concederá el Modelo o Diseño Industrial y lo notificará. En otras palabras, la Oficina se limita a verificar los requisitos formales, y no verifica si existen modelos o diseños industriales registrados con anterioridad que guarden identidad o similitud con el que se pretende registrar.



5.7. NO SE PUEDE PROTEGER

Los colores y materiales no pueden ser protegidos.

Un mecanismo no puede ser protegido mediante un modelo industrial.

5.8. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DEL TITULAR – ACCIONES LEGALES

La Dirección de Modelos no resuelve disputas legales entre partes; toda disputa legal que se suscite se dirime en los Tribunales Federales.

Cualquier persona física o jurídica con interés legítimo puede iniciar una acción de nulidad en los Juzgados Federales.

La decisión puede ser apelada en la Cámara de Apelaciones y, en ciertas circunstancias, ante la Corte Suprema de Justicia.

Los modelos/diseños industriales concedidos en contravención a la ley son nulos, total o parcialmente.

La defraudación a los derechos de los inventores es considerada como delito de falsificación y se castiga con prisión y multa.

La participación criminal y complicidad se aplican conforme al Código Penal.

Además de las acciones penales, el propietario del modelo de utilidad y su licenciatario pueden iniciar acciones civiles para interrumpir la continuación de la explotación ilegal y obtener una compensación por el daño producido.

6. INVENCIONES DESARROLLADAS DURANTE UNA RELACIÓN LABORAL

6.1. Empleado contratado para realizar actividades inventivas.

En este caso, por tratarse de un contrato laboral con un objetivo determinado, la titularidad del registro de la innovación (Patente de Invención/Adición, Modelo de Utilidad o Modelos o Diseños Industriales) pertenece al empleador.

No obstante, el trabajador autor de la invención tendrá derecho a una ***remuneración suplementaria*** en reconocimiento a su aporte y a la importancia de la misma para la empresa.

6.2. Empleado no fue contratado expresamente para realizar actividades inventivas.

Cuando el trabajador realiza una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios y recursos proporcionados por ésta, el empleador tendrá derecho a la titularidad de la invención o a reservarse el derecho de explotación de la misma. El empleador deberá ejercer esa opción dentro de los (90) noventa días de realizada la invención.

Cuando el empresario asuma la titularidad de la invención o se reserve el derecho de explotación de la misma, el trabajador tendrá derecho a una ***compensación económicamente justa*** fundada en la importancia industrial y comercial del invento.

En el supuesto de que el empleador transfiera el derecho a terceros, el inventor podrá reclamar al cedente el pago de hasta el 50 % de los derechos de patente efectivamente percibidos por éste.

Una invención industrial será considerada como desarrollada durante la ejecución de un contrato de trabajo o de prestación de servicios, cuando la solicitud de la titularidad del registro de la innovación (Patente de Invención/Adición, Modelo de Utilidad o Modelos o Diseños Industriales)

haya sido presentada hasta (1) un año después de la fecha en que el inventor dejó el empleo de cuyo campo de actividad se obtuvo el invento.

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DERECHOS INTELECTUALES

7. MARCAS (Ley N° 22.362)

7.1. 1. CONCEPTOS GENERALES

La marca es un signo que sirve para distinguir los productos o los servicios de una empresa industrial o comercial.

Es el signo por el cual se conoce el origen del producto que un determinado establecimiento o industria ofrece. La marca es un factor de atracción e identificación con los clientes, es por ello que es una fuente de riqueza, es un activo y como tal tiene valor patrimonial fundamental.

El signo puede estar formado por una o varias palabras distintivas con o sin contenido conceptual, frases, letras, números, dibujos o imágenes, hologramas, logotipos o isotipos, emblemas o sellos, monogramas o firmas, colores o combinaciones de colores y formas, envoltorios y envases.

Para obtener la propiedad y el uso exclusivo de una marca es necesario registrarla en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Las marcas son transferibles salvo disposición en contrario.

La Argentina ha adoptado el Nomenclador correspondiente al sistema internacional, que clasifica a las marcas en 34 clases de productos y 11 clases de servicios. Las marcas se pueden registrar en una o en varias clases para distinguir diferentes productos o servicios.

Se requiere una solicitud individual para cada clase.

Se pueden especificar todos los productos o servicios incluidos en la clase.

La designación comercial, es decir aquella que sirve para designar una actividad comercial o industrial, con o sin fines de lucro, también es registrable como marca.

7.2. VALIDEZ TERRITORIAL DE LA PROTECCIÓN

El registro de la marca sólo tiene efectos en el país donde la oficina del Estado hizo la concesión, pero no en los demás. Por lo tanto, si el propietario de una marca quiere protegerla en diversos países, tendrá que obtener esa protección por separado en cada uno de ellos.

En virtud del Convenio de París se puede solicitar la prioridad de presentación en los países miembros en base a la fecha de presentación en el país origen por un período de seis (6) meses.

7.3. DERECHOS QUE CONFIERE SU REGISTRO

El registro confiere el derecho de uso exclusivo de la marca (fabricar, comercializar, licenciar, etc.) y el derecho de actuar en caso de infracción marcaria, es decir, ejercer acciones administrativas y/o legales contra quienes utilicen o pretendan utilizar una marca igual o parecida.

7.4. QUE SE PUEDE REGISTRAR COMO MARCA

Cualquier marca con capacidad distintiva que no entre en conflicto con un registro o solicitud anterior, y que no esté expresamente prohibida, puede considerarse registrable. Particularmente,

son registrables las marcas capaces de ser representadas gráficamente, palabras, logotipos, isotipos, hologramas, sellos, firmas, objetos tridimensionales y slogans.

Los nombres geográficos son registrables como marcas, a menos que constituyan una denominación de origen de los productos o servicios.

7.5. QUE NO SE PUEDE REGISTRAR COMO MARCA

No pueden ser registrados:

- Nombres, palabras o signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio, o que describa su naturaleza, función, cualidades u otras características.
- Nombres, palabras o slogans publicitarios que hayan pasado al uso general, o frases comerciales que no tengan originalidad.
- La forma de los productos, su naturaleza o color intrínseco, o un color único aplicado a un producto.
- Nombres de actividades, incluyendo designaciones y nombres de compañías que describan una actividad; sin embargo, iniciales, palabras y otros signos con capacidad distintiva que formen parte de tales nombres pueden ser registrados para distinguir productos o servicios.
- Las denominaciones de origen nacional o extranjero.
- Marcas que induzcan a producir error respecto a la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, método de elaboración, propósito, origen, precio u otras características de los productos o servicios comercializados.
- Marcas inmorales o contrarias al orden público.
- Marcas idénticas o similarmente confundibles con marcas registradas (o solicitadas con anterioridad) con respecto a los mismos productos o servicios.
- Nombres, pseudónimos o retratos de terceras personas no pueden ser registrados, a menos que se tenga el consentimiento de la tercera persona o de sus herederos hasta el cuarto grado.

7.6. NULIDAD Y CADUCIDAD

Las acciones de caducidad y de nulidad deben presentarse en los Juzgados Federales.

- **NULIDAD**

Las bases de una acción de nulidad pueden ser

- registro previo,
- solicitud previa,
- uso previo,
- registro obtenido en contra de la ley,

- y registro obtenido de mala fe.

Una acción de nulidad se puede iniciar dentro de los 10 años del registro, a menos que el registro haya sido obtenido de mala fe, en cuyo caso no hay límite temporal para iniciar la acción.

- **CADUCIDAD**
  - La base de una acción de caducidad es la falta de uso.
  - Una acción de caducidad puede iniciarse si la marca no ha sido usada en los cinco (5) años previos a la demanda.

Cualquier persona con interés legítimo puede iniciar una acción de caducidad o de nulidad.

La Oficina de Macas no resuelve disputas legales entre partes; toda disputa legal que se suscite se dirime en los Tribunales Federales.

La decisión puede apelarse ante la Cámara de Apelaciones y, en ciertas circunstancias, frente a la Corte Suprema de Justicia.

7.7. EXTINCIÓN

La propiedad de una marca se extingue por renuncia del titular, por vencimiento del termino de vigencia o por declaración judicial de nulidad o de caducidad del registro

7.8. SOLICITUD

Cualquier persona (física o jurídica) con interés legítimo puede solicitar el registro de una marca.

Los solicitantes que no tengan domicilio en Argentina deben designar un apoderado.

Se deben especificar los productos o servicios a proteger. Todos los productos o servicios clasificados en una clase particular pueden ser reivindicados en la solicitud de dicha clase.

Los elementos gráficos de la marca pueden reivindicarse en color.

En caso de no haber oposiciones ni observaciones del Registro, el plazo promedio desde la presentación de la solicitud hasta la concesión de la marca es aproximadamente de 10 a 12 meses.

7.9. PROCEDIMIENTOS

La Oficina de Marcas del INPI realiza un primer examen de formalidades y transcurridos aproximadamente 2 meses se ordena la publicación de la solicitud de marca en el Boletín de Marcas.

Cualquier persona (individuo empresa) con un interés legítimo puede oponerse a una Solicitud de Marca.

Los fundamentos de la oposición pueden ser: registro previo, solicitud previa, uso previo, marca en contravención a la Ley.

Las oposiciones deben presentarse dentro de los treinta (30) días de la publicación de la solicitud en el Boletín de Marcas.

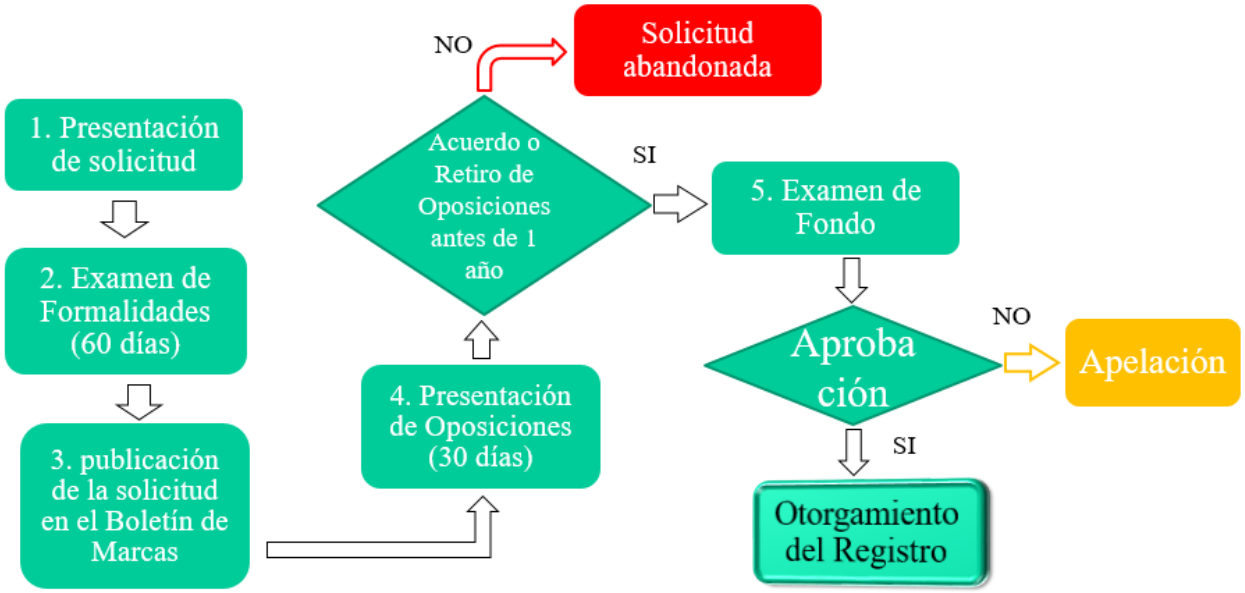
La Oficina de Marcas no decide sobre asuntos relacionados con las oposiciones. Las partes deben resolver el conflicto (ya sea amistosamente o por la vía judicial). Toda disputa legal que se suscite se dirime en los Tribunales Federales.

Si en el plazo de un (1) año de la notificación, el solicitante y el oponente no arriban a un acuerdo, la solicitud de registro se considera abandonada.

Por otra parte, durante el trámite de registro, cualquier parte puede presentar un Llamado de Atención a la Oficina de Marcas. El objeto de esta nota, tal como su nombre lo indica es llamar la atención del examinador sobre las razones por las cuales no se debería otorgar el registro. A diferencia de lo que sucede con las oposiciones, el examinador puede considerar, o no, los argumentos y dar vista al solicitante.

Si una solicitud no ha sido objeto de ninguna oposición por parte de terceros o si lo fue, luego de que se obtenga su retiro, la Oficina de Marcas realiza un examen de fondo para determinar el carácter distintivo del signo a proteger o si existe conflicto con solicitudes registros anteriores.

Cuando es rechazada una solicitud por la Oficina de Marcas, existe un derecho de apelación ante el Tribunal Federal de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación del rechazo.



7.10. VALIDEZ DE LA PROTECCIÓN - RENOVACIONES

- La vigencia del registro es de diez (10) años contados a partir de la fecha de concesión.
- La renovación de la marca debe presentarse dentro de los sesenta (60) días previos a su vencimiento.

- La marca que no se utiliza durante un período consecutivo de cinco (5) años, se vuelve vulnerable a una acción de cancelación por parte de un tercero con interés legítimo.

- La marca registrada puede renovarse indefinidamente en el tiempo por períodos de diez años consecutivos.

- La renovación es una condición para la continuación de los derechos conferidos por el registro original.

- La marca es renovada tal como fue otorgada originalmente, no es posible modificarla ya que se trata de la conservación de un derecho.

- Una vez vencido el plazo para la presentación de la renovación de la marca no existe período de gracia.

7.11. 6. LICENCIAS

Los contratos onerosos de licencia de marcas pueden ser registrados ante el INPI. Dichos contratos deben haberse celebrado entre una persona física o jurídica domiciliada en el extranjero (como proveedor o licenciante) y una persona física o jurídica domiciliada en el país. Su registro debe efectivizarse antes de realizar los pagos a la empresa domiciliada en el exterior.

7.12. 7. ACCIONES LEGALES

Las siguientes acciones constituyen infracción:

- Falsificación o imitación fraudulenta de una marca registrada o nombre comercial.

- El uso sin autorización de una marca registrada o designación falsificada, o fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero.

- Vender o poner a la venta una marca registrada o designación falsificada, o fraudulentamente imitada.

- Ofrecer para la venta, vender o comercializar de otra manera productos o servicios bajo una marca falsificada o fraudulentamente imitada.

si las falsificaciones son manufacturadas en el extranjero, la acción puede ser presentada contra la empresa importadora;

La acción civil por infracción debe ser presentada ante el Tribunal Federal competente.

Las penas pueden implicar prisión o multa.

8. CONVENIO DE PARIS

Argentina, junto con otros 171 países, es miembro del Convenio de París. Los países que forman parte de este Convenio gozan de un derecho de prioridad para poder registrar en cualquier otro país miembro utilizando la fecha de solicitud del país de origen donde se realizó durante un plazo determinado.

Quienes presentan una solicitud de Patente de Invención, de Modelo de Utilidad, Modelo o Diseño Industrial y Marca en alguno de los países miembros de este Convenio gozan de un derecho de prioridad para presentar la solicitud en otros países miembros durante los siguientes plazos:

- Patentes de Invención = 12 meses
- Modelos de Utilidad = 12 meses
- Modelos y Diseños Industriales = 6 meses
- Marcas = 6 meses

Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha de depósito en el país de origen de la primera solicitud, que emitirá un “certificado de prioridad” con el cual el solicitante podrá presentarlo en cualquier otro país miembro para invocar su derecho de prioridad.

Es decir, que los países miembros, durante estos plazos, se comprometen a anteponer esa fecha frente a cualquier otra presentación posterior en cualquier país miembro.

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DERECHOS INTELECTUALES

9. LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual, según la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, radica en el derecho que protege toda creación del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones y conferirles exclusividad en dicha propiedad.

La Propiedad Intelectual forma parte del Derecho Patrimonial que tiene el autor de una creación del intelecto en virtud del cual puede aprovechar económicamente esa creación en beneficio propio, dentro de los límites marcados por el ordenamiento jurídico. Dentro de los derechos de propiedad Intelectual, el más importante corresponde al Derecho de Autor.

10. DERECHOS DE AUTOR

10.1. CONCEPTOS

Los derechos de autor son de dos clases: los derechos morales y los patrimoniales.

Los derechos morales tienen que ver con el reconocimiento creativo del Autor que trascienden con su obra y los patrimoniales consisten en el aprovechamiento económico que beneficia al autor de esa creación.

El trabajo debe expresarse en forma material (se excluyen las ideas abstractas) y debe contener un grado mínimo de originalidad y novedad.

Los derechos de autor nacen en el momento de la creación de la obra y su depósito es a los efectos de protección y de prueba de los derechos.

10.2. QUÉ PUEDE REGISTRARSE

La Ley de Derecho de Autor protege las obras científicas, literarias, artísticas o educativas, independientemente del medio o soporte en que se materialicen. Como resultado de la amplia definición de obras amparadas, se concede protección de derecho de autor a:

a. Escritos (diccionarios, libros de oraciones, almanaques y artículos). obras musicales y de teatros.

b. Obras cinematográficas, coreográficas y pantomimas (materializadas en forma tangible).

c. Dibujos, pinturas y obras escultóricas.

d. Obras arquitectónicas, artísticas o científicas.

e. Mapas, planos y otros materiales impresos.

f. Obras plásticas, fotografías, grabados y fonogramas.

g. Software.

h. Obras derivadas; nuevas versiones; compilaciones y traducciones.

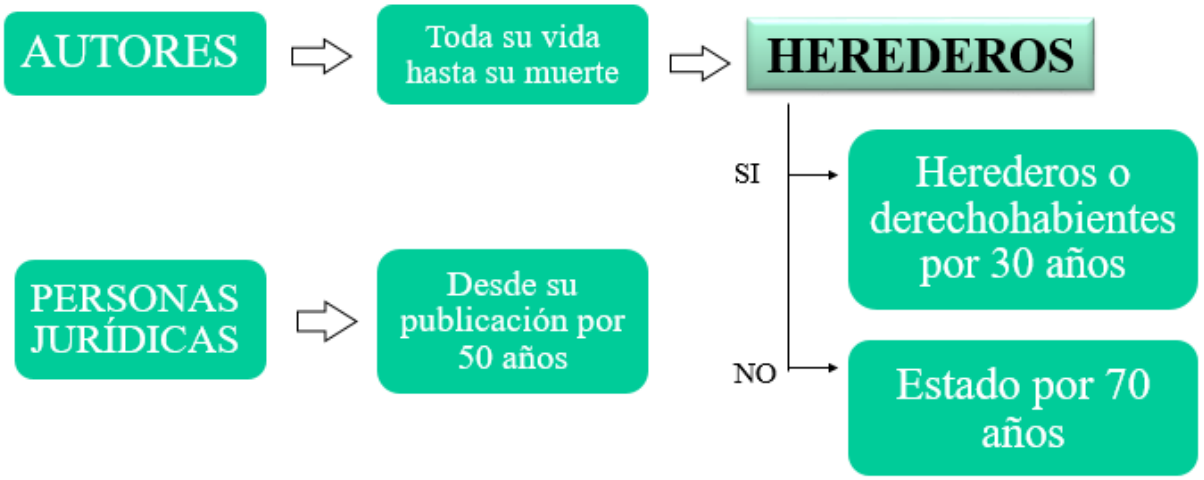
10.3. TITULARES DEL DERECHO – PLAZOS DE VIGENCIA

La Ley de Derecho de Autor otorga derechos al autor de por vida y a sus herederos y cesionarios por treinta años contados desde el 1 de Enero del año siguiente a la fecha de la muerte del autor.

Para las obras fotográficas, el período de protección es de 20 años desde la fecha de su primera publicación.

Para las obras cinematográficas, el plazo se extiende a 50 años desde la fecha de su primera publicación.

– **TITULARES DEL DERECHO – PLAZOS DE VIGENCIA**



Los depósitos de obras de autores extranjeros no son obligatorios si las mismas han cumplido con las formalidades requeridas en el país donde la obra fue publicada por primera vez (siendo el autor ciudadano de un país que reconozca la propiedad intelectual) o habiendo satisfecho las condiciones de protección bajo el Derecho de Autor de acuerdo a las convenciones de las cuales Argentina sea parte.

El derecho ***moral del autor*** es intransferible e irrenunciable. El derecho ***patrimonial del autor*** puede ser transferible a un tercero y es limitado en el tiempo.

El derecho ***moral del autor*** hace referencia al derecho personal que reconoce y resguarda el vínculo entre el autor y su obra, que reconoce la autoría de la obra, puesto que la obra es el producto y resultado de su autor, lo cual no se puede desconocer puesto que existe un vínculo inequívoco e inalienable entre los dos.

El derecho ***patrimonial del autor*** es el que permite al autor obtener un rendimiento económico por la utilización de su obra ya sea por sí mismo o a través de terceros.

10.4. EXTINCIÓN

Los derechos de explotación de la obra pueden extinguirse por:

- Renuncia del titular;
- Finalización del plazo estipulado para cada caso;
- No integración de aportes regulares (Tasa de Renovación anual basada en declaración jurada mensual de ejemplares publicados).

Una vez extinguidos los derechos del Titular las obras pasan al dominio público y por lo tanto pueden ser utilizadas por terceros sin pago o autorización alguna.

No obstante, ello, siempre se debe respetar la autoría e integridad de la obra (Derecho Moral del Autor).

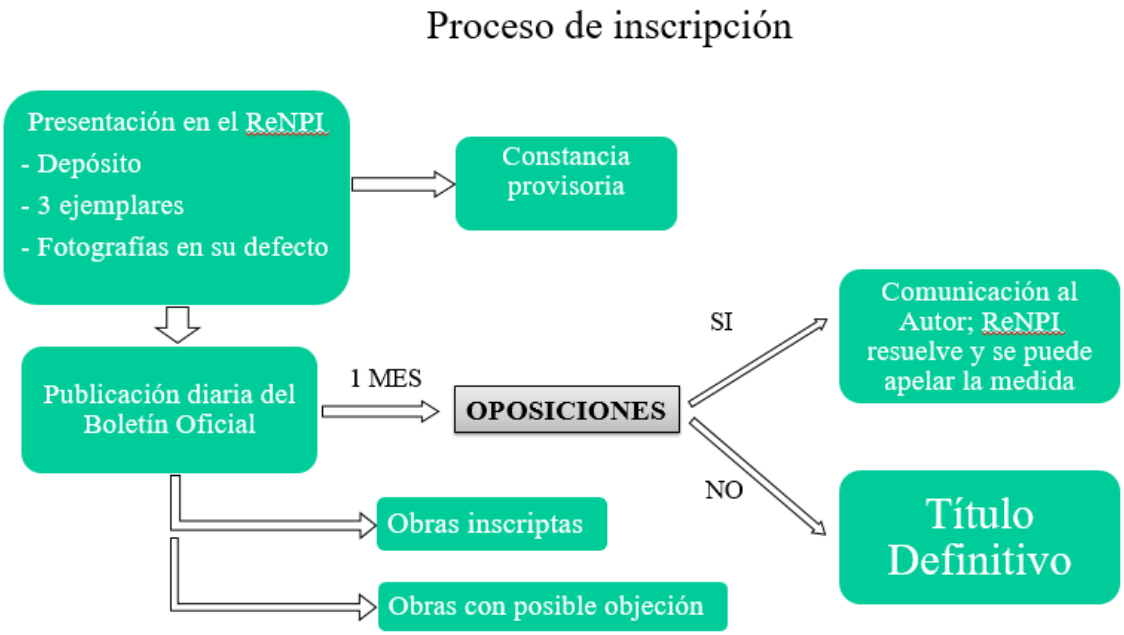
10.5. PROCESO DE INSCRIPCIÓN

El proceso se inicia con la inscripción en el ReNPI, donde se deberá integrar un depósito y entregar 3 (tres) ejemplares en caso de libros o fotografías según el tipo de obra que se trate.

Concluida esta etapa del trámite, el Registro emite una constancia de inscripción en curso o Provisoria y se inicia la publicación en el Boletín Oficial.

A partir de esta etapa se pueden ofrecer vistas para la presentación de oposiciones durante el plazo de un mes. Las oposiciones son comunicadas al autor para efectuar su descargo, en base al cual el ReNPI resuelve si se puede o no apelar la medida.

Si no hay oposiciones o las mismas se resuelven favorablemente el Registro emite el Título definitivo.



LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - DERECHOS INTELECTUALES

11. LEGISLACIÓN

- Constitución Nacional
- Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad Nº 24.481 de Marzo 30, 1995, modificada por Ley Nº 24.572 de Octubre 18, 1995 y Decreto Nº 260 de Marzo 20, 1996.
- Normas del INPI
- Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362
- Convenio de París
- GATT-TRIPS
- Ley 11,723 del 28 de Septiembre de 1933, enmendada
- Decreto 165/1994 relativo a la protección de programas de computación y base de datos
- CONCEPTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y OTROS DERECHOS INDUSTRIALES – ING. MIGUEL MIRANDA